SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1123210 - RJ (2026/0352321-0)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE	:	ANDRE DA SILVA GOMES
PACIENTE	:	CLEBER SILVA RAMOS
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de ANDRÉ DA SILVA GOMES e CLEBER SILVA RAMOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou os pacientes pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A denúncia foi recebida, ocasião em que também foi decretada a prisão preventiva dos acusados. Posteriormente, o Juízo de primeiro grau absolveu os pacientes com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico e a inexistência de provas independentes.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para anular a sentença absolutória, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a renovação da instrução, a colheita dos interrogatórios e a realização de novo reconhecimento em juízo.

O acórdão foi assim ementado (fls. 17-24):

> APELAÇÃO CRIMINAL. Denúncia pelo crime do art. 157, § 2º, II do CP. Sentença de improcedência por entender não haver prova da autoria, vinculada a reconhecimento fotográfico falho na etapa investigatória por não ter sido realizado com as formalidades do art. 226 do CPP, particularmente, ante a ausência de dublês. Recurso do MP em que se alega a necessidade de reforma da sentença, pois estão presentes a materialidade e a autoria, inexistindo nulidade no reconhecimento em sede policial e que há outras provas que corroboram a autoria do delito, em especial a palavra das vítimas. Narra a denúncia que as vítimas estavam numa praia quando foram abordadas por duas pessoas, mediante simulacro de arma de fogo, com ameaças para subtraírem os celulares. Informa ainda que elas efetuaram o registro de

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61310910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 7b38a519-2bd2-4e72-97d5-16fb2bbf9514

ocorrência policial, porém, poucas horas depois, voltaram à delegacia após serem chamadas para identificar os acusados, que foram presos em flagrante em razão de outro roubo. Sentença que deve ser anulada. Vícios insanáveis. Pressuposto equivocado de realização de reconhecimento fotográfico na etapa policial. Reconhecimento na modalidade presencial com justificativa da impossibilidade de realização de alinhamento com outras pessoas com o mesmo fenótipo. Possibilidade desde que justificada na forma do Tema Repetitivo 1.258 do STJ. Inexistência de nulidade. Exigência de reconhecimento em juízo para corroborar. Entretanto, foi também decretada a revelia de modo equivocado. Juízo que, em AIJ anterior, revogou a prisão preventiva e substituiu por medidas cautelares diversas da prisão. Cartório de 1ª instância que informou que os alvarás de soltura estavam prejudicados, pois os réus estavam presos por outra ação judicial. Réus que não estavam cumprindo as cautelares, o que enseja somente a decretação da prisão preventiva. Designação de nova AIJ sem que os réus fossem requisitados ao sistema penitenciário. Revelia inexistente. Ofensa à ampla defesa, já que se retirou a possibilidade de realização do interrogatório. Sentença que se anula para que seja designada nova data para AIJ com intimação dos réus, realização de reconhecimento em juízo e interrogatório, se possível. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

No presente *writ*, a impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento policial por descumprimento do art. 226 do CPP. Argumenta que houve a prática de *show-up* induzido pela autoridade policial, sem a presença de dublês ou garantias formais. Afirma, ainda, que esse vício contamina qualquer verificação posterior por se tratar de prova irrepetível e dependente da memória, razão pela qual a reiteração do ato em juízo não sanaria a nulidade.

Ademais, aponta a ausência de elementos autônomos e independentes que comprovem a autoria, destacando que os bens das vítimas não foram apreendidos em poder dos pacientes e que as condições do momento do fato impediram uma identificação segura. Diante disso, requer a concessão da ordem para restabelecer a sentença absolutória.

Não houve pedido de liminar. As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo de primeiro grau e pela Corte de origem (fls. 325-328; 331-334).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do *habeas corpus* (fls. 336-342), em parecer com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL E DECRETAÇÃO DE REVELIA NA ORIGEM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA RENOVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RESTABELECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.

- *Habeas corpus* substitutivo. Não conhecimento.

- A decretação de revelia de acusados custodiados em razão de outro processo penal, sem a devida requisição ao estabelecimento prisional para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, constitui *error in procedendo* e insanável nulidade processual, por inviabilizar o exercício da autodefesa e do interrogatório.

- Não configura constrangimento ilegal a anulação da sentença absolutória para determinar o retorno dos autos à origem e a renovação da instrução criminal, a fim de assegurar o devido

processo legal, viabilizar o interrogatório dos réus e possibilitar o saneamento do ato probatório.

- A mitigação pontual do art. 226, II, do CPP encontra amparo no Tema Repetitivo 1.258/STJ quando devidamente motivada pela autoridade policial em razões de ordem fática e o reconhecimento tiver sido realizado de forma presencial e logo após o delito.

- O acolhimento da pretensão defensiva de restabelecer o edito absolutório ante a alegada invalidade probatória demanda minucioso revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do *habeas corpus*.

- Parecer pelo não conhecimento do *habeas corpus*.

É o relatório.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de *habeas corpus* quando utilizado em substituição a recurso próprio.

A teor do disposto no art. 105, II, *a*, da Constituição Federal, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.

Nada impede, contudo, a concessão de *habeas corpus* de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora passa-se a examinar.

O Juízo de primeiro grau absolveu os pacientes da imputação do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. A decisão fundamentou-se no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, amparada nas seguintes razões (fls. 33-39, com grifos acrescidos):

> A materialidade do delito de roubo imputado aos acusados decorre dos elementos colhidos durante a fase inquisitorial. No entanto**, a autoria não restou comprovada através das provas produzidas no decorrer da persecução penal.**
>
> A vítima, Sr. Igor Ferreira Reis do Valle, em juízo, declarou que:
>
> > “Que estávamos nessa região de Rio das Ostras, era por volta de 17;30 daquele dia, estava de férias com minha namorada em Macaé, nós fomos para lá passar a tarde e encontramos uma amiga dela, ao fim da tarde decidimos pegar uma trilha que tem por ali que eu não conhecia, fomos para ver o pôr do sol e sair em uma rua adjacente, como parecia que era algo de 5 minutos, eu não vi nenhum problema e fomos, quando começamos a passar pelo caminho que descia uma escadinha para chegar nessa trilha, eu avistei duas pessoas em uma pedra, e no momento eu não pensei que eles poderiam tentar algo contra a gente, quando chegamos alguns passos à frente, dois minutos andando, eu ouvi eles vindo correndo em nossa direção, já dando a ordem para sentar, perguntando de onde nós éramos; Que essa amiga da minha namorada ficou sem reação, começou a chorar e não falou nada, daí eu não tinha muito o que fazer, só acatei a ordem deles, sentei, meu celular já fez volume no bolso, eu falei que era de Petrópolis e entreguei meu aparelho, eu tinha comprado haviam 15 dias, mas como ali estava minha namorada e a amiga dela, eu não sabia como reagir com esses homens com máscara de covid e boné, dava muito bem para olhar, e o tempo todo eles nos mandavam abaixar a cabeça, um estava um pouco mais alterado que o outro, um pouco mais violento, a minha namorada em momento nenhum acatou, ela não sentou, ela ficou discutindo, e depois de um tempo a amiga dela entregou o Iphone, ela entregou umas

bijuterias, eu entreguei o meu celular e eles queriam revistar mais, eu estava com uma bolsa de praia com o celular dela, mas eles entraram em contradição e falaram “não, vamos embora”, eu falei “aqui só tem roupa de praia suja”, e eles acabaram se evadindo, e mandaram gente seguir o caminho e não olhar para trás; Que nós encontramos uns pescadores ali perto, eles nos ajudaram a voltar para a rua principal, e nos levou até a praça da baleia, onde nós encontramos um guarda municipal, que entrou em contato para a polícia, que também chegou bem rápido ao local e já avisou às viaturas tudo mais; Que nós fizemos o BO, voltamos para Macaé, e no mesmo dia ligaram para o celular da minha namorada informando que tinham prendido os dois, então tivemos que voltar para Rio das Ostras de Uber à noite, chegamos lá e estavam as esposas dos dois, uma situação bem chata, nós reconhecemos os dois, e parecem que alguns aparelhos foram recuperados, os nossos não, eles jogaram fora nossos aparelhos pelo que parece; Que tinha um outro casal lá que parece que eles assaltaram também, eles estavam prestando depoimento, parece que também foram reconhecer eles, eles fizeram os crimes em sequência, mas o meu aparelho e o da amiga da minha namorada, eles jogaram fora porquê ouviram barulho na mata na fuga, e resolveram se desfazer para evitar algum problema, e a localização bateu, porque depois eu fui olhar a localização, o google, o aparelho deixou de existir naquela hora, acho que no dia 20 de outubro de 2022, foi basicamente isso, nós reconhecemos eles quando voltamos, e eu achei que isso já estava até resolvido, eu tomei um susto com essa intimação, para mim já estava resolvido; Que o reconhecimento foi presencial; Que nós reconhecemos por causa da fisionomia, cor das roupas que estavam usando, o olhar também; Que eles estavam com um simulacro, não era uma arma de verdade, só que na hora eu nem tentei pensar em anda...; Que ficamos no prejuízo do celular, a amiga dela perdeu um Iphone, ela estava trabalhando no IBGE na época; Que o celular da minha namorada estava aqui comigo na bolsa; Que ela perdeu algumas bijuterias, ele passou e ela entregou algumas bijuterias; Que no reconhecimento eles estavam sozinhos na sala”.

Já a Sra. Elis de Almeida Santos, também vítima, sob o crivo do contraditório, narrou que:

“Que esse roubo foi ali no Costazul, nos costões rochosos, eu estava com um casal de amigos que são de Petrópolis, meus pais são de Rio das Ostras, eu moro em Niterói também, estava em um período de pandemia, então eu estava direto lá em Rio das Ostras; Que meus amigos foram, normalmente eu sempre levava alguém lá para conhecer, turistas mesmo, e era mais ou menos... ainda estava claro, umas 17h, era dia de semana, não estava muito cheio (inaudível); Que nós passamos, e realmente eu vi dois homens sentados ali na descida do costão, mas tudo bem, poderia ser pescador, não sei...; Que um pouco depois, mais no meio, eles chegaram gritando, bem agressivos, xingando, falando “encosta, encosta, passa o celular, não grita”, estavam com uma arma apontada para gente, e afastaram a gente da visão, levaram a gente bem para a ponta, nos mandaram abaixar, e nisso ficaram xingando, (inaudível), eles pegaram o meu celular e o do meu amigo, porque minha amiga não tinha levado; Que o meu celular era um Iphone, o dele era um Samsung bem

novo, comprado uma semana antes, aí eles voltaram para a praia, nós fomos adiante pedindo ajuda, porque segundos depois já tinha alguém ali para ajudar a gente, um pescador e um rapaz com celular, aí eu pedi a ele para poder avisar ao meu pai, aí eu liguei para minha casa para a gente poder ir para delegacia fazer o BO, para ele encontrar a gente lá; Que o pessoal da trilha também ia pra lá, nós avisamos que tinham dois homens, que não era para eles irem, e aí eles foram nos acompanhando até a praça da baleia, e aí eles foram acompanhando a gente até ali a praia da baleia, que tinha guardas municipais para nós avisarmos; Que chegando na praça da baleia nós falamos com o guarda municipal que estava lá, e fomos até a delegacia, lá nós fizemos o Bo, o procedimento... lembrando bem, o celular da minha amiga estava com ela, pelo celular dela eu entrei no sistema da Apple para bloquear o meu, e também ver se tinha alguma coisa, Porque eu o entreguei desbloqueado; Que saímos da delegacia, eles estavam em Macaé hospedados, aí nós fomos até Macaé para levar eles (inaudível), e também aproveitei para ir ao shopping de Macaé para recuperar meu número, e levei o tablet da minha mãe; Que chegando em Macaé, eu fiz tudo na loja da vivo, e era quase 22h da noite, meu número já estava habilitado, e coincidentemente, o próprio... acho que era LEONARDO, acho que ele era delegado, ele ligou, eu atendi, porque estava escrito secretária de segurança pública, algo assim e eu achei estranho, e era 22h da noite; Que eu atendi e ele falou “aqui é sobre o BO, o ocorrido, você pode voltar aqui? Nós pegamos o meliante, e tem uns aparelhos aqui, aí deu uma esperança de ser nosso aparelho; Que nós falamos “estamos em Macaé”, eu já tinha levado meus amigos, mas eu falei “tenho que voltar lá para buscar eles, e depois vamos para Rio das Ostras”, isso era mais de 22h da noite mais ou menos; Que chegamos na delegacia, ele explicou que os dois homens assaltaram um outro casal na praia do bosque de Rio das Ostras, esse casal também estava lá, nós faríamos o reconhecimento deles, e também o reconhecimento do celular, mas no caso não era o nosso, era o do casal, e nós reconhecemos, entramos na salinha...; Que depois ele ficou falando assim: Que “eles comentaram com a gente que fizeram isso com vocês, pegaram o celular de vocês no costão em Costazul, viram a movimentação da guarda Municipal, e descartaram os aparelhos” e realmente não tinha informação no aplicativo da Apple, a última localização reconhecida era no Costazul, e do meu amigo também, e aí ficou nessa, pode ser mentira, pode ser verdade...; Que eles comentaram também que eles voltaram lá e deram uma busca, já estava escuro, estava escurecendo cedo, mas que foram no local para tentar achar nossos aparelhos, e nada, eles foram bem legais com a gente, saímos de lá, fizemos reconhecimento, e no dia seguinte bem cedo eu voltei lá no costão para tentar achar nosso aparelho, olhe embaixo das pedras, na vegetação, desde esse dia estou sem o aparelho; Que nós vimos os acusados pessoalmente, pelo vidro; Que eu não tive dúvida nenhuma, ele estavam com a mesma roupa, ficou na minha memória mais a roupa vermelha, ele estava com uma roupa vermelha... pelo rosto, os olhos, não tive dúvidas não, eram eles; Que eles me passaram a informação de que eles pegaram o celular depois do reconhecimento, bem no final”.

Leonardo de Almeida Bastos, policial militar, por sua vez, sublinhou, na AIJ datada de 09/04/2024, que:

> "Que estava de plantão, aí eu fiz o registro das primeiras vítimas, por volta das 19:00 da noite, elas foram liberadas, pouco tempo depois uma guarnição da polícia militar compareceu, trazendo os acusados, conduzindo os acusados e outras vítimas, aí eu liguei para as vítimas anteriores, pedi para que elas retornassem, acho que já estavam em Macaé, moravam em Macaé, não sei se moram ainda, retornaram, e foi feito o reconhecimento; Que eu não li o depoimento delas antes de vim para cá, então assim, não lembro detalhes, mas elas descreveram roupas, e apontou quem estava com arma, quem exigiu aparelho, acredito que no depoimento deve estar...; Que não, os bens delas não foram recuperados, se eu não me engano, um deles relatou que teria dispensado a (inaudível) lá no costa azul; Que das primeiras vítimas; Que o segundo se não estou engando foi aqui no centro; Que isso eu não lembro, mas não eram daqui, eram de Macaé; Que elas foram vem assertivas assim na roupa de casa um, com que roupa estavam e apontou quem estava com arma de fogo, quem exigiu aparelho, pra quem entregou; Que agora não estou lembrado com quem estava, mas a polícia militar apreendeu sim, acho que foi no segundo flagrante, no primeiro não teve apreensão não; Que sim, ocorreram em locais diferentes; Que se eu não me engano foi em uma região de praia; Que olha, o primeiro registro eu foi por volta as 19:00 da noite, eles chegaram lá eu acho que umas 2 horas depois; Que não, as vítimas do segundo roubo não tiveram contato com as vítimas do primeiro roubo antes do reconhecimento; Que não, eles não foram colocados ao lado e outras pessoas; Que não me recordo se antes disso foi apresentado alguma coisa para as vítimas; Que sim, eu que fiz o procedimento de reconhecimento; Que só estava eu, e outro plantonista, colegas policiais militares; Que não, comuniquei o delegado, o delegado falou que realmente não tinha como, e foi feito de forma individual; Que é, foi colocado um dentro da sala, elas reconheceram, primeiro falaram as roupas; Que exatamente, primeiro eu fiz o procedimento, perguntei sobre as descrições, depois foi um, fizeram o reconhecimento, depois entrou outro; Que sim, ficaram sozinhos."

Já na audiência do dia 12/08/2025, o mesmo agente aduziu que:

> "Que eu me lembro pouco dessa ocorrência...; Que eu estava de plantão nesse dia, e umas pessoas, se não me engano eles moram até em Macaé, eles chegaram para fazer um registro que foram roubados ali próximo da praça da baleia no Costazul, eles deram a descrição dos elementos, fiz o registro deles e os liberei, questão de minutos depois chegou uma guarnição da polícia militar com dois meliantes e as vítimas, que acusaram de ter feito um roubo, se não me engano no Pica pau, aqui no centro; Que com posse dessa informação, eu entrei em contato com a vítima, que eu já tinha liberado, e pedi para eles retornarem até a delegacia para fazerem reconhecimento e ver se recuperavam o celular, e assim foi feito, ela retornou e reconheceu os meliantes; Que eu estava presente no reconhecimento; Que ela reconheceu os dois, eu acho que só não conseguimos recuperar o telefone; Que sim, a guarnição chegou mais ou menos uma hora depois, não foi muito tempo depois, porque eu fiz o registro por volta das 7 da noite, e ás 11h as vítimas já tinham

Documento eletrônico VDA61310910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 7b38a519-2bd2-4e72-97d5-16fb2bbf9514

até voltado, foi pouco tempo; Que nesse dia foram esses dois em flagrante, essas pessoas que eu já tinha liberado, não me recordo de outra pessoa ter procurado; Que o delegado sempre orienta... antes de mostrar a pessoa, primeiro a gente pega o depoimento para ele dar a descrição, sobre quem estava com arma, as vestes, tatuagem, etc... depois disso nós levamos por uma sala especial onde ela não é vista pelas pessoas a serem reconhecidas; Que ela reconheceu os dois nessa sala".

Em bloco, os depoimentos dão conta de que as vítimas transitavam por uma trilha situada nas proximidades das praias do bairro Costa Azul quando **foram surpreendidas por dois indivíduos, ambos usando máscaras e bonés,** sendo que um deles portava um simulacro de arma de fogo. Os sujeitos anunciaram o assalto e exigiram a entrega dos aparelhos celulares, ordem prontamente atendida por Igor e Elis. **As vítimas relataram, ainda, que os autores determinaram que se sentassem e mantivessem a cabeça abaixada, de modo que, após recolherem os pertences, os criminosos ordenaram que seguissem em frente, sem olhar para trás.**

Sucede, contudo, que **há dúvidas sobre a autoria, na medida em que o único elo a ligar os acusados à autoria se trata do reconhecimento fotográfico feito em sede policial, cuja força probatória não foi corroborada de forma consistente.**

Isso porque o reconhecimento realizado em sede policial não seguiu a diretriz prevista no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que o reconhecimento foi realizado através da exibição isolada dos acusados, sem qualquer comparação com semelhantes.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem se guiado pela ideia de que as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal não constituem meras recomendações, mas sim regras de observância obrigatória, cujo descumprimento acarreta a nulidade do ato, presencial ou fotográfico, e a consequente impossibilidade do seu uso como meio de prova.

O Tribunal da Cidadania ainda tem consignado que a inobservância das regras do reconhecimento, total ou parcial, na fase inquisitorial, implica em contaminação daquele que for realizado posteriormente, em sede judicial.

Portanto, o reconhecimento realizado na fase policial, por ter sido falho, não poderia sequer ser convalidado em Juízo, afastando-se, por conseguinte, a pretensão acusatória em relação aos acusados.

Antes que se diga, não ignora este Juízo que, embora o reconhecimento realizado em tais condições não se preste, por si só, a configurar prova idônea em ação penal, é possível, ainda assim, que o julgador conclua pela condenação, desde que existam outras evidências firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a conduzir à autoria de forma segura. Todavia, tais elementos devem ser provenientes de fonte independente, isto é, sem qualquer relação ou nexo de causalidade com o reconhecimento falho.

No HC nº 598.886/SC, que alterou o entendimento que até então vinha sendo seguido pelos pretórios a respeito da matéria, a Corte fixou as seguintes balizas, a fim de servir como bússola aos órgãos de primeiro e segundo graus:

[...]

No caso em tela, entretanto, não há elementos de evidência independentes que atestem que os acusados

foram, de fato, os autores do roubo. O único elo a ligar os réus ao delito imputado é o reconhecimento falho.

Registra-se que os bens subtraídos das vítimas Igor e Elis não foram apreendidos em posse dos acusados, ao contrário do que ocorreu em relação às demais vítimas mencionadas pelo Ministério Público, fato que ensejou a condenação dos mesmos réus nos autos de nº 0805038-76.2022.8.19.0068. Não há, ademais, na ocasião, prova concreta de que os acusados tenham dispensado os aparelhos telefônicos pertencentes às ora vítimas durante a suposta fuga.

Além disso, **as vítimas foram categóricas ao relatar que os autores do delito utilizavam máscaras e bonés e que determinaram que mantivessem a cabeça abaixada, circunstância que inviabiliza a identificação segura dos agentes. Desse modo, a simples cor das vestimentas não se mostra elemento de prova suficiente para embasar a prolação de um édito condenatório em crime de tamanha gravidade, devendo a dúvida militar em favor dos réus, em observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.**

Portanto, sob qualquer ângulo que se olhe, a absolvição dos acusados quanto ao crime de roubo impõe-se como medida de rigor.

Por sua vez, o voto condutor do acórdão recorrido, que reformou a sentença absolutória para determinar o retorno do feito à fase de instrução probatória, restou assim fundamentado o (fls. 21-24, com grifos acrescidos):

Trata-se de recurso ministerial em que se alega a necessidade de reforma da sentença, pois estão presentes a materialidade e a autoria, inexistindo nulidade no reconhecimento em sede policial e que há outras provas que corroboram a autoria do delito, em especial a palavra das vítimas.

A sentença julgou improcedente a denúncia por entender não haver prova da autoria, vinculada a reconhecimento fotográfico falho na etapa investigatória por não ter sido realizado com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, particularmente, ante a ausência de dublês.

Narra a denúncia que as vítimas estavam numa praia quando foram abordadas por duas pessoas, mediante simulacro de arma de fogo, com ameaças para subtraírem os celulares. Informa ainda que elas efetuaram o registro de ocorrência policial, porém, poucas horas depois, **voltaram à delegacia após serem chamadas para identificar os acusados, que foram presos em flagrante em razão de outro roubo.**

Em que pesem as discussões sobre a autoria delitiva e a nulidade do reconhecimento efetuado em sede policial, verifica-se que a sentença possui alguns vícios insanáveis e, por este motivo, necessita ser anulada.

Observa-se que o édito absolutório partiu do pressuposto de que o reconhecimento dos acusados foi fotográfico na fase investigatória, o que geraria a nulidade por não terem sido observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que os acusados não foram colocados ao lado de outras pessoas, sendo o reconhecimento feito de forma isolada.

De início, é possível examinar que a premissa se encontra equivocada porquanto o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não foi por fotografia, sendo realizado na modalidade presencial.

Os autos de reconhecimento em consonância com os termos de declaração prestados pelas vítimas constantes do índice 43811103

demonstram que não houve reconhecimento fotográfico. Apontam ainda que as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não foram cumpridas de modo justificado, diante da impossibilidade fática de realizar o alinhamento necessário com outras pessoas naquele momento. **Indicam também que as vítimas apresentaram as características físicas dos agentes e as roupas que utilizavam de forma categórica para esse reconhecimento.**

Sobre este ponto, frise-se que o Colendo STJ firmou entendimento em julgamento repetitivo sobre a questão do reconhecimento. Confira-se:

[...]

O Tribunal da Cidadania, portanto, expôs, categoricamente, que, em alguns casos, é possível de modo justificado, não fazer o alinhamento da pessoa a ser reconhecida com outras do mesmo fenótipo, o que sói acontecer na presente hipótese.

É indubitável, portanto, que a nulidade apontada pelo nobre magistrado sentenciante cede à realidade dos fatos. A Comarca de Rio das Ostras está em uma cidade relativamente pequena, com baixa criminalidade, não se podendo mais manter pessoas encarceradas em delegacia de polícia, demonstrando que não era possível realizar o reconhecimento pessoal com outras pessoas de fenótipo assemelhados aos dos acusados.

De outra sorte, tal reconhecimento poderia e deveria ter sido corroborado em juízo e aqui se verifica um outro fundamento que torna a sentença nula.

O reconhecimento não pôde ser ratificado em juízo, pois os réus não compareceram à audiência de instrução e julgamento designada, sendo- lhes decretada a revelia.

Sobre este ponto, a revelia foi proferida sob o fundamento de que os réus tiveram a prisão preventiva convertida em medidas cautelares diversas da prisão em audiência anterior e que não as estavam cumprindo, pois não compareciam em cartório para tanto.

Entretanto, este argumento deveria ser utilizado somente para decretar novamente a prisão preventiva e não para declarar a revelia.

Nessa direção, destaque-se que, expedidos os alvarás de soltura relativos à audiência anterior, a ilustre serventia de primeira instância indicou, logo em seguida, que eles estavam prejudicados, pois os réus se encontravam presos em decorrência de condenação em outra ação judicial (índices 122247645 e 122249339).

E mais: designada a nova data para audiência de instrução e julgamento, sequer foi expedida requisição ao sistema penitenciário para que eles nela comparecessem, havendo ciência nos autos da informação de que os acusados permaneciam presos, razão pela qual incorreto o encaminhamento de mandado de intimação dos acusados para possível residência deles, já que era certo que não seriam lá encontrados.

Assim, não só a revelia não poderia ser decretada, como também restou inviabilizado o reconhecimento em juízo e, principalmente, a ampla defesa, pois não se permitiu a realização do interrogatório, momento em que os acusados poderiam relatar sua versão sobre os fatos e apresentar sua autodefesa.

Desta maneira, tais vícios são insanáveis e ensejam a nulidade da sentença, não se podendo, neste momento, realizar julgamento por substituição, haja vista que se faz mister a realização de nova audiência de instrução e julgamento com expedição de diligências de intimação para os réus, quedando-se ao juízo a possibilidade de

sanar o reconhecimento pela via judicial e observar a ampla defesa com a realização do interrogatório dos acusados.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para anular a sentença absolutória e determinar que o feito retorne à fase de instrução probatória com a designação de nova data para audiência de instrução e julgamento com intimação dos acusados para comparecimento, observando-se o fato de estarem presos, como informado nos autos, saneando-se o reconhecimento em sede judicial e privilegiando a ampla defesa com a realização do interrogatório, se possível.

De início, no que diz respeito à interpretação do art. 226 do CPP, cabe anotar que se consolidou a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua inerente fragilidade epistêmica, de fato, não constitui meio de prova suficiente, por si só, para a formação do juízo condenatório.

No entanto, esta Corte também firmou entendimento de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando a condenação é fundamentada em outras provas independentes. Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVA CORROBORADA. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de *habeas corpus*, no qual se alegava irregularidade no reconhecimento pessoal do acusado, realizado com apenas duas pessoas ao lado, em desacordo com a Resolução nº 484/2022 do CNJ e o art. 226 do CPP.

2. A parte agravante sustentou que o reconhecimento irregular poderia ter gerado uma falsa memória, comprometendo a confiabilidade do depoimento da vítima, inclusive quanto ao uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal realizado com apenas duas pessoas ao lado do acusado; e (ii) saber se o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para manter a condenação, mesmo diante da alegada irregularidade no reconhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. **O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, mas a inobservância de suas formalidades não invalida automaticamente a prova, desde que existam outros elementos probatórios independentes e idôneos que corroborem a autoria delitiva.**

5. **No caso concreto, o reconhecimento do acusado foi corroborado por outros elementos de prova, como o depoimento da vítima e a apreensão da res furtiva em posse do réu, o que constitui conjunto probatório suficiente para a condenação.**

6. A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo com base no depoimento firme e consistente da vítima, mesmo na ausência de apreensão e perícia do artefato.

7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a autoria delitiva e o uso de arma de fogo demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do *habeas corpus*.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida automaticamente o reconhecimento de pessoas, desde que existam outros elementos probatórios independentes e idôneos que corroborem a autoria delitiva.

2. O depoimento firme e consistente da vítima pode fundamentar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo na ausência de apreensão e perícia do artefato.

3. A revisão de conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria delitiva e uso de arma de fogo é inviável na via do *habeas corpus*.

[...]

(AgRg no HC n. 1.035.665/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025, grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CPP. OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera *distinguishing* em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 (AgRg no AR Esp 2531502/GO, Rel. Ministro/STJ.

[...]

5. Agravo regimental desprovido. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024, grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA VERIFICADA A PARTIR DE OUTRAS PROVAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NAO PROVIDO.

1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.

2. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.

> **3. No caso dos autos, os indícios de autoria não foram extraídos unicamente do reconhecimento realizado na fase de inquérito, mas também em razão dos depoimentos judiciais de testemunhas oculares do evento criminoso (Glória Stephany Lima do Nascimento e Elson Ferreira dos Santos Neto), não havendo que se falar em violação do art. 226 do CPP.**
>
> 4. Na fase da pronúncia, não é exigido um standard probatório necessário para condenação, mas apenas um lastro mínimo de provas judiciais que demonstrem a preponderância de indícios de autoria, como, in casu.
>
> 5. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito dos indícios de autoria depende de reexame de fatos e provas, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
>
> 6. Agravo regimental não provido.
>
> (AgRg no REsp n. 2.208.416/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025, grifei.)

No caso dos autos, a defesa sustenta que a condenação se baseou em reconhecimento pessoal falho, o que tornaria frágil o conjunto probatório, apontando a ausência de elementos autônomos e independentes que comprovem a autoria, destacando que os bens das vítimas não foram apreendidos em poder dos pacientes e que as condições do momento do fato impediram uma identificação segura.

Por sua vez, a Corte de origem deu provimento ao recurso ministerial para cassar a sentença absolutória por entender que o reconhecimento realizado na fase investigatória teria ocorrido de forma presencial — e não fotográfica —, reputando devidamente justificada a ausência de dublês com esteio no Tema n. 1.258/STJ, sob o pretexto de escassez de contingente policial no plantão e das dimensões da comarca. Ademais, considerou nula a decretação de revelia dos acusados sem prévia requisição ao sistema prisional, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a renovação da instrução probatória a fim de propiciar novo reconhecimento em juízo.

Com razão a defesa. Ao contrário dos precedentes colacionados — nos quais a acusação se amparava em testemunhas oculares autônomas, materialidade indireta ou na apreensão da *res furtiva* em poder dos agentes —, no caso vertente o único elo a ligar os pacientes à infração penal é o reconhecimento eivado de nulidade operado na fase inquisitorial

Com efeito, extrai-se da moldura fática delimitada pela sentença absolutória que nenhum dos pertences subtraídos das vítimas foi apreendido em poder dos pacientes. O fato de os réus terem sido condenados em outro feito por roubo sequencial não serve como prova de autoria automática para este processo, dada a total ausência de nexo causal e de apreensão de bens neste evento específico. A suposta dispensa dos celulares na mata constitui mera conjectura policial desprovida de qualquer lastro factual produzido sob o crivo do contraditório.

Ademais, as condições em que o delito foi perpetrado impedem a existência de uma fonte de prova independente livre de contaminação. Conforme declinado pelas próprias vítimas, os agentes utilizavam bonés e máscaras de proteção facial, além de terem ordenado que as cabeças permanecessem abaixadas durante a ação delituosa. Sob essas premissas, a firmeza demonstrada pelas vítimas em juízo baseou-se fundamentalmente na "cor da vestimenta vermelha" e no viés de confirmação gerado na delegacia de polícia, onde os pacientes foram exibidos isoladamente (*show-up*).

Trata-se, nitidamente, de hipótese de incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (*fruits of the poisonous tree*), visto que os depoimentos colhidos em juízo não guardam autonomia ou independência;

Documento eletrônico VDA61310910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 7b38a519-2bd2-4e72-97d5-16fb2bbf9514

são, em verdade, meras extensões de uma memória artificialmente induzida pelo ato nulo originário.

Inexistindo qualquer evidência autônoma que escape à contaminação do reconhecimento falho, a reforma da sentença absolutória pelo Tribunal *a quo* para determinar a renovação da instrução criminal com vistas a "sanar o vício" constitui manifesto constrangimento ilegal, impondo-se o restabelecimento do decreto absolutório com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A propósito:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NULIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
>
> I. CASO EM EXAME
>
> 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deu provimento ao recurso especial, absolvendo o acusado devido à nulidade do reconhecimento pessoal no crime de roubo.
>
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
>
> 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, é válido para fundamentar a condenação do acusado.
>
> 3. Outra questão é se há provas independentes e idôneas suficientes para confirmar a autoria delitiva, além do reconhecimento fotográfico.
>
> III. RAZÕES DE DECIDIR
>
> 4. **O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para o suspeito.**
>
> 5. **A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro para condenação, mesmo se confirmado em juízo.**
>
> 6. **No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado sem observância das formalidades legais e não foi corroborado por outras provas independentes e idôneas.**
>
> IV. DISPOSITIVO E TESE
>
> 7. Agravo improvido.
>
> Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. 2. O reconhecimento fotográfico, sem observância das formalidades legais, não é suficiente para fundamentar a condenação, na ausência de outras provas independentes e idôneas."
>
> Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
>
> Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021.
>
> (AgRg no REsp n. 2.258.060/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026, grifei.)

Ante o exposto, não conheço do *habeas corpus,* mas concedo a ordem de ofício para cassar o acórdão recorrido e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, absolvendo os pacientes da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Comunique-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 29 de outubro de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61310910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 7b38a519-2bd2-4e72-97d5-16fb2bbf9514